

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 적극적인 업무처리로 ‘무허가 축사 적법화 사업’
지원 및 고객만족도 제고
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부 송민섭 대리(5급)는 2020. 3월부터 국유재산관리3팀에서 신규로 업무를 수행하면서 충청남도 부여군 국유재산 관리·처분 업무를 담당하였다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 ‘충남 부여군 ◇◇◇ ◇◇◇ △△△-△번지’ (전, 590㎡) 소재 국유재산에 대하여 접수된 매수신청 업무를 인계받아 검토하던 중 매수신청자가 해당 국유지를 매수하지 못할 경우, 정부의 ‘무허가 축사 적법화 사업¹⁾’의 대상이 되지 못해 기존 축사의 39.2%(333.6㎡)를 철거해야 하는 상황임을 인지하고 관련 내용을 적극적으로 검토하였다.

업무를 인계받은 시점에 전임 담당자의 국유재산 처분승인 신청(2020. 2. 13.) 결재는 이미 진행 중이었으며, 공사 매각심의위원회 심의

1) 정부(농림축산식품부)는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 개정('15. 3. 24. 시행)을 통해 축사 양성화를 추진하는 과정에서 관계기관에 적극적인 행정지원을 요청하였으며, 이행기간 내에는 무허가 축사의 행정처분(축사 폐쇄, 과징금 부과 등)을 일시적으로 유예

결과 매수신청 국유지(○○○○ △△△-△번지)가 인접 국유지와 일단의 토지²⁾ (7,166㎡)를 형성하고 있어 해당 국유지를 매각할 경우 잔여 국유지의 효용성 감소가 우려됨에 따라 불승인 되었고 그 결과를 매수신청자에게 전달(2020. 3. 24.)하였는데

민원인은 본인이 매수를 신청한 국유지를 5년 이상 대부받아 경작 중이었고 [그림]과 같이 본인 운영하던 축사(○○○○ ○○○○ ○○○번지 외 2필지)의 인접지이므로 당연히 처분승인이 날 것이라고 예상하였기에 처분 불승인 결정에 대하여 재검토해 줄 것을 강력히 요청하였다.

[그림] 국유재산 매수신청 필지(○○○○ △△△-△번지) 및 인접지 항공사진

“기재 생략”

이에 건축을 전공한 담당자는 신속한 현장조사와 관련 도서 확인을 통해 민원인이 필요한 것은 축사 운영을 위한 단순 부지 확보가 아니라 정부의 ‘무허가 축사 적법화’ 사업에 따라 본인이 무허가로 설치한 축사를 양성화해야 하는 것이며

2) △△△-●: 405㎡, △△△-△: 590㎡, △△△-■: 3,003㎡, △△△-◆: 3,168㎡

현재 축사가 설치된 토지는 계획관리지역에 해당하여 40% 이하의 건폐율 기준을 충족하여야 하므로 매수신청이 승인되지 않을 경우 정부 사업의 대상에서 제외되어 축사면적의 39.2%(333.6㎡)를 철거해야 하는 등 생업에 어려움을 초래할 수 있는 상황임을 파악하고, 민원인이 매수를 신청한 ‘○○○○ ○○○ △△△-△번지’를 매각하는 것이 합당하다는 검토의견을 작성하여 공사 매각심의위원회에 재신청(2020. 3. 20.)하여 매각 승인을 받았다.

그러나 총괄청의 매각정책 방향성이 국유지 매각 최소화 원칙과 일단의 토지³⁾에 대한 개념 강화 등으로 처분결과의 불확실성이 우려되었으며, 총괄청에서 승인이 나지 않으면 무허가 축사 적법화 기한 내(2020. 5. 30.) 민원인의 축사 적법화는 불가하다는 판단에 따라 수의계약이 가능한 인접 국유지를 물색하였고

‘○○○○ ○○○ ▽▽▽-▽번지’ (전, 582.00㎡)는 민원인이 이전에 매수를 신청하였던 국유지(○○○○ △△△-△번지)와 면적도 유사할 뿐만 아니라 인접 국유지와 일단의 토지를 형성하지 않으면서 대장가격도 1천만 원 미만에 해당하여 공사 매각심의위원회와 총괄청 승인대상에서 제외됨에 따라 신속한 매각 승인(2020. 4. 27.)을 통해 민원인의 무허가 축사 양성화가 법정기한(2020. 5. 30.) 내 처리될 수 있도록 적극 지원하였다.

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 직원은 국유재산 관리·처분 업무를 수행하면서 국민의 입장에서 고민하고 관련 사안에 대하여 대안을 발굴하여 제시하는 등

3) 경계선이 서로 맞닿아 있는 국유 일반재산인 일련의 토지로 일단의 면적이 100㎡, 대장 가액 1천만 원 등을 초과한 국유지를 매각하는 경우는 총괄청 승인 대상임

적극적인 업무처리를 통해 국민의 생업을 유지하는 것은 물론, 국가정책의 적기 이행에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 무허가 축사 적법화 사업 관련 국유지 매수신청에 대하여 대체 토지 물색 및 신속한 매각 등 민원인의 입장에서 적극적으로 업무를 처리함으로써 정부정책을 지원하고 고객만족도를 제고한 국유재산관리3팀 송민섭 대리를 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)